

事 案

Y社の労働組合が、一定期間において労務の提供を全面的に拒否するのではなく、通常の業務のうち、出張や外勤に関する業務に対する労務の提供を拒否して、その間は内勤業務に従事するという形式の争議行為を行った。

このため、組合員であるXたちは、これに従って、出張・外勤業務を拒否して、その時間、書類、設計図等の作成、出張・外勤業務に付随する事務、器具の研究、工具等の保守点検等の内勤業務に従事した。

Y社は、当該争議行為より前に出張・外勤業務の業務命令をしていたにもかかわらず、Xたちが業務命令に従った労務の提供をしなかったとして、その時間に対する賃金を支払わなかったため、Xたちはその支払いを求めて訴えた。



争点・結論

争 点	労働組合の出張・外勤拒否闘争として、使用者の出張・外勤命令に従わずに内勤業務に従事した労働者に対して、使用者は賃金を支払う義務を負うか。
結 論	負わない。

POINT

労働者が、所属する労働組合の出張・外勤拒否闘争に参加して、会社の出張・外勤にかかる業務命令を拒否して内勤業務に従事した場合、それは債務の本旨に従った労務の提供をしたとはいえないため、会社はその時間に対する賃金を支払う義務はない。

判 旨

Y社は、2月5日から14日までの間に、Xらに対し、文書により個別に、就業すべき日、時間、場所および業務内容を指定して出張・外勤を命ずる業務命令（以下「本件業務命令」という。）を発したが、Xらは、いずれも、右指定された時間、Y社に出勤し、その分担に応じ、書類、設計図等の作成、出張・外勤業務に付随する事務、器具の研究、工具等の保守点検等の内勤業務に従事し、本件業務命令に対応する労務を提供しなかった。

Xらの所属する労働組合は、これに先立ち、1月30日、Y社に対し、2月1日以降外勤・出

出張拒否闘争および電話応待拒否闘争に入る旨を通告していたものであり、右闘争は、一定期間労働の提供を全面的に拒否するのではなく、組合員が通常行う業務のうち右の種類業務についてのみ労働の提供を拒否するというものであって、Xらが本件業務命令による出張・外勤を拒否して内勤業務に従事したのは、右通告に基づき争議行為としてしたものである。

Y社においては、出張・外勤の必要が生じた場合、従業員が自己の担当業務の状況等を考慮し、注文主と打合せの上、あらかじめ日時を内定し、上司の許可ないし命令を得るとか、上司から出張・外勤を命ぜられた場合にも、出張日程等については上司と協議の上これを決定するなど、従業員の意思が相当に尊重されていたが、このような取扱いは、Y社が業務命令を発する手続を円滑にするため事実上許容されていたにすぎない、というのである。

本件業務命令は、組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、従来の慣行を無視したものとして信義則に反するというものでもなく、Xらが、本件業務命令によって指定された時間、その指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事したことは、債務の本旨に従った労働の提供をしたものとはいえない。

また、Y社は、本件業務命令を事前に発したことにより、その指定した時間については出張・外勤以外の労働の受領をあらかじめ拒絶したものとして解すべきであるから、Xらが提供した内勤業務についての労働を受領したものとはいえず、したがって、Y社は、Xらに対し右の時間に対応する賃金の支払義務を負うものではない。

解説

この判例の業務命令は、労働組合の争議行為を否定するような性質のものではないし、外勤等をする際は従業員の意思が相当に尊重されていたという従来の慣行を無視した不合理な業務命令とまではいえないのではなかろうかとされています。

このため、労働者は会社の業務に全く就いていなかったわけではありませんが、会社から事前に出された外勤業務命令を受け入れずに、別の内勤業務をしていたため、会社は、その別の内勤業務に就いていた時間の賃金は支払う必要はないとされています。

確認問題

Q 労働者が業務命令によって指定された時間、指定された出張・外勤業務に従事せず内勤業務に従事した場合には労働者は債務の本旨に従った労働の提供をしたものであり、使用者が業務命令を事前に発して、その指定した時間については出張・外勤以外の労働の受領をあらかじめ拒絶していたとしても、当該労働者が提供した内勤業務についての労働を受領したものと見え、使用者は当該労働者に対し当該内勤業務に従事した時間に対応する賃金の支払義務を負うとするのが最高裁判所の判例である。(H23-6B)

A

× 労働者が債務の本旨に従った労働の提供をしたものとはいえず、また、使用者は、内勤業務についての労働を受領したものとはいえず、その時間に対応する賃金の支払義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。